

1501505-66.2021.8.26.0599

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Rodrigo Pares Andreucci

Comarca: Piracicaba

Foro: Foro de Piracicaba

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/09/2022

... REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGADA FALTA DE PROVA VÁLIDA PARA A CONDENAÇÃO. APONTADA NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO DE DROGAS POR GUARDAS MUNICIPAIS. NÃO OCORRÊNCIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. SÚMULA 7/STJ. I - A busca e apreensão de drogas efetuada por guardas municipais não padece da eiva ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Piracicaba

Foro de Piracicaba

3ª Vara Criminal

Rua Bernardino de Campo, 55, Piracicaba - SP - cep 13417-901

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501505-66.2021.8.26.0599 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501505-66.2021.8.26.0599

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

BRUNO HENRIQUE DA SILVA TEODORO

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rodrigo Pares Andreucci

VISTOS.

BRUNO HENRIQUE DA SILVA TEODORO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 155, §1º e §4º, inciso I, do Código Penal, porque no dia 30 de setembro de 2021, durante a madrugada, no Instituto de Cardiologia Clínica Dairo Bicudo Piai, localizado na Avenida Independência, nº 2578, bairro Cidade Alta, nesta cidade e Comarca de Piracicaba, mediante rompimento de obstáculo, subtraiu para si 01 (um) televisor, marca AOC, 42 polegadas, de cor preta, avaliado em R\$ 2.900,00 (dois mil e novecentos reais), pertencente ao referido estabelecimento.

Recebida a denúncia em 08/10/2021 (fls. 96), o réu foi regularmente citado (fls. 100) e apresentou defesa preliminar a fls. 103/112.

Durante a instrução, foram ouvidas a representante da vítima e duas testemunhas comuns, sendo o réu interrogado em seguida.

Encerrada a instrução, as partes apresentaram suas alegações finais.

É o breve relatório.

DECIDO.

Trata-se de crime de furto qualificado.

A ação é procedente.

A materialidade do delito encontra-se devidamente comprovada pelo BO de fls. 08/10, pelo auto de exibição/apreensão/entrega de fls. 12, pelo auto de reconhecimento de objeto de fls. 13/14, pelo auto de avaliação de fls. 15/16, bem como pela prova oral colhida nos autos.

A autoria do delito, por outro lado, também restou devidamente comprovada.

O réu, na fase policial, permaneceu em silêncio (fls. 06/07).

Em juízo, o réu confessou que estava drogado e embriagado pela madrugada e forçou a porta de vidro da clínica que se abriu, subtraindo o televisor de seu interior.

E a confissão do réu encontra amparo na prova dos autos.

O representante da vítima não presenciou os fatos e, ao chegar no local de trabalho viu a falta da televisão e que a fechadura da porta de entrada estava forçada.

Reconheceu o aparelho apreendido como sendo pertencente à clínica.

A guarda civil Gláucia Aceipção Milton Leal declarou que na data dos fatos estava em patrulhamento de rotina quando se deparou com o réu que carregava sobre os ombros um aparelho televisor com os cabos dentro de um saco plástico. Realizada a abordagem, o acusado afirmou que havia localizado o objeto dentro de uma caçamba de entulhos, que estava próxima a uma academia de ginástica situada na mesma rua. No local indicado verificaram que, de fato, havia uma caçamba com entulhos oriundos da academia de ginástica, mas com muito gesso em seu interior, pelo que estranharam o fato de o saco do televisor não estar sujo de gesso. Constataram que no televisor havia uma etiqueta de consertos eletrônicos e pelo número informado, entraram em contato com assistência técnica e ali foram informados da identidade do dono do aparelho, uma clínica cujo representante havia notado o furto naquele momento. Foi informada ainda, que a porta do local estava forçada. A abordagem se deu por volta de 4h00.

Dessa forma, temos que a autoria delitiva é inconteste, tanto que admitida pelo acusado. Além disso, o réu foi abordado logo após os fatos enquanto carregava o televisor e apresentou aos policiais justificativa inverossímil para o fato.

Embora afirme que encontrou o aparelho em uma caçamba de entulho, indicando o local, é certo que nessa caçamba havia apenas entulhos de construção e não aparelhos eletrônicos. E mais, a clínica de onde o aparelho estava arrombada e não há se imaginar que alguém corra o risco de arrombar um imóvel e de lá subtrair um televisor para abandoná-lo logo após em uma caçamba.

E a posse da res transfere ao agente a necessidade de sua justificativa, tendo ele, ao final admitido o furto.

Certa a autoria, a qualificadora do rompimento de obstáculos não restou demonstrada eis que, embora mencionada pela vítima e policiais, não foi objeto de perícia, lembrando-se ser conduta que deixa vestígios.

Os fatos se deram pela madrugada e, mesmo em se tratando de estabelecimento comercial, a majorando deve prevalecer, eis que se beneficiou o agente da menor vigilância existente no período noturno.

Nesse sentido:

".... A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que, para aplicação da majorante do § 1º do art. 155 do Código Penal, basta que o furto seja praticado durante o repouso noturno, ainda que o local dos fatos seja estabelecimento comercial ou residência desabitada, tendo em vista que a lei não faz referência ao local do crime" (STJ - AgRg no HC 674.534/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021).

E não se venha falar na inconstitucionalidade da atuação dos guardas civis, eis que embora não tenham atuação de patrulhamento ostensivo, não podem se omitir ao se deparar com uma situação de flagrante delito.

Assim, ao constatarem o transporte de objeto de grande porte, pela madrugada, agiram com correção, pelo que não há se afastar a legalidade dessa atuação.

Nesse sentido:

"PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGADA FALTA DE PROVA VÁLIDA PARA A CONDENAÇÃO. APONTADA NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO DE DROGAS POR GUARDAS MUNICIPAIS. NÃO OCORRÊNCIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. SÚMULA 7/STJ. I - A busca e apreensão de drogas efetuada por guardas municipais não padece

da eiva suscitada, embora a Guarda Municipal não possua a atribuição de polícia ostensiva, mas apenas aquelas previstas no art. 144, § 8º. da Constituição da República, sendo o delito de natureza permanente, pode ela efetuar a prisão em flagrante e a apreensão de objetos do crime que se encontrem na posse do agente infrator, nos termos do art. 301 do CPP. Precedente. II - O recurso especial não será cabível quando a análise da pretensão recursal - aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 - exigir o reexame do quadro fático-probatório, sendo vedada a modificação das premissas fáticas firmadas nas instâncias ordinárias na via eleita. Incidência da Súmula 07/STJ.

Agravo regimental desprovido”.

(STJ - AgRg no AREsp 1565524/MS, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 12/12/2019)

Também nesse sentido a posição adotada pelo Eg. TJSP:

“Não se ignora ter o constituinte originário pátrio estabelecido como função precípua das guardas municipais a proteção dos “bens, serviços e instalações” do Município, “o que, segundo Bulos, corresponde ao policiamento administrativo da cidade, para a proteção do patrimônio público contra a depredação dos demolidores da coisa alheia” (LENZA, Pedro. “Direito Constitucional Esquemático” 13ª ed. rev. atual. e ampl. São Paulo, Saraiva, 2009- pag. 664, grifei).

Contudo, nos últimos anos, têm sido debatidos projetos de emenda à Constituição destinados a ampliar as atribuições das Guardas Municipais, possibilitando-lhes também atuar em prol da segurança pública, de modo a auxiliar as sobrecarregadas Polícias Civil e Militar no combate à violência e criminalidade que assolam as cidades do país, algo ainda longe de ser aprovado, considerado o complexo procedimento legislativo especial necessário à alteração de texto constitucional. Diante disso é que, mais recentemente, aprovou-se a Lei nº 13.022/2014, a qual, em seu artigo 5º, IV, estabeleceu a possibilidade de a guarda civil “colaborar, de forma integrada com os órgãos de segurança pública, em ações conjuntas que contribuam com a paz social”, numa busca à otimização do serviço de segurança pública ainda conferido às Polícias Civil e Militar, especialmente.

Em outras palavras, a lei ordinária em destaque certamente não “dilatou” a atribuição conferida pelo Constituinte pátrio às guardas municipais (e nem poderia fazê-lo, sob pena de vício de inconstitucionalidade), ainda limitada à proteção do patrimônio público municipal e, indiretamente, da população que dele usufrua, apenas reconhecendo a possibilidade de colaboração da entidade com as instituições vocacionadas à segurança pública.

Traçado este panorama, convém ponderar que, se qualquer do povo está autorizado a prender pessoa surpreendida em situação de flagrante por permissivo legal (artigo 301 do CPP) -, nada impede a concretização da custódia por integrantes da guarda municipal, sobretudo diante do papel recentemente atribuído à instituição no auxílio eventual dos órgãos de segurança pública, para garantir a paz social. Como já se decidiu, “É assente nesta Corte Superior de Justiça a orientação de que os integrantes da guarda municipal não desempenham a função de policiamento ostensivo; todavia, em situações de flagrante delito, como restou evidenciado ser o caso, a atuação dos agentes municipais está respaldada no comando legal do art. 301 do Código de Processo Penal” (HC 471.229/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/2/2019, DJe 1º/3/2019)” (STJ, HC 525772/SP, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 24-10-2019).”

(TJSP - 6ª Câmara de Direito Criminal - Habeas Corpus Criminal nº 2123003-60.2020.8.26.0000 - Relator Des. Farto Salles - J. 17/06/2020).

De rigor, pois, a procedência parcial da ação.

Passo a dosar a pena do acusado.

O réu é multirreincidente (Proc. 3010444-03.2013.8.26.0320, 0000321-

57.2018.8.26.0599, 0013253-75.2014.8.26.0451 - fls. 161/166), de forma que sua pena é de ser fixada acima do mínimo legal, ou seja, em um ano e três meses de reclusão, mais doze dias-multa. Diante da confissão espontânea do réu, sua pena é de ser reduzida em um sexto, atingindo um total de um ano e quinze dias de reclusão, mais o pagamento de dez dias-multa.

Pelo furto noturno, a pena é aumentada em um terço, atingindo o patamar definitivo de um ano, quatro meses e vinte dias de reclusão, mais o pagamento de treze dias-multa.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação e CONDENO o réu BRUNO HENRIQUE DA SILVA TEODORO (RG: 71093253, filho de Robson Andre Teodoro e de Meire Prazeres da Silva) a uma pena de um ano, quatro meses e vinte dias de reclusão, mais o pagamento de treze dias-multa, no piso, como incurso no artigo 155, §1º, do Código Penal.

Reincidente, não faz o réu jus aos benefícios previstos pelos artigos 44 e 77 do C.P.

Pelo mesmo motivo, levando-se em conta a confissão do réu, poderá iniciar o cumprimento de sua pena em regime semiaberto.

Respondeu ao processo solto e poderá recorrer em liberdade.

Transitada esta em julgado, lance-se o nome do réu no rol de culpados.

Custas na forma da lei, observadas as regras da gratuidade.

P.I.C.

Piracicaba, 08 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA